

BNS Section 105 – கொலைக்கு ஒப்பானது ஆனால் கொலை அல்லாத மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்

PUNISHMENT FOR CULPABLE HOMICIDE NOT AMOUNTING TO MURDER

"ஒருவர் கொலை அல்லாத மரணத்தை (culpable homicide not amounting to murder) ஏற்படுத்தினால், மரணத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அல்லது மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காயத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயல் புரிந்திருந்தால், ஆயுள் தண்டனை அல்லது குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும். மரணத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கம் இல்லாவிட்டாலும், அந்த செயல் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அறிவு இருந்தால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும்."

எளிய விளக்கம்

ஒருவர் செய்த செயலில் மரணம் ஏற்பட்டாலும் அது நேரடி "murder" ஆக சட்டப்படி வராத நிலை ஏற்பட்டால் இந்த பிரிவு பயன்படுத்தப்படும்.



கடுமையான தாக்குதல்

கடுமையான தாக்குதலில் ஒருவர் இறப்பது – நேரடி கொலை நோக்கம் இல்லாவிட்டாலும் மரணம் ஏற்பட்டால் இந்த பிரிவு பொருந்தும்.



மிக ஆபத்தான செயல்

மிக ஆபத்தான செயல் மரணத்தில் முடிவது – அந்த செயலின் விளைவு மரணமாக இருந்தால் குற்றம் நிரூபிக்கப்படும்.



Severe Rash Driving

சில severe rash driving cases-ல் knowledge அல்லது intention இருந்ததாக police கருதினால் இந்த பிரிவு சேர்க்கப்படலாம்.

தண்டனை (Punishment)

CASE 1

Death Intention இருந்தால்

- ஆயுள் தண்டனை, அல்லது
- 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை, மற்றும்
- அபராதம்

CASE 2

Intention இல்லாமல், Death ஏற்படலாம் என்று தெரிந்திருந்தால்

- 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை, மற்றும்
- அபராதம்

தண்டனையைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

BNS Section 105 இன் கீழ் வரும் குற்றங்களிலிருந்து விலகி
இருக்க, கீழ்க்கண்ட நடத்தைகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்:

Violence மற்றும் Dangerous Acts தவிர்க்கவும்

எந்தவொரு வன்முறை
அல்லது ஆபத்தான
செயலும் மரணத்தில்
முடிந்தால் சட்டப்படி
கடுமையான

குடிபோதையில் Driving செய்ய வேண்டாம்

குடிபோதையில் வாகனம்
ஓட்டுவது மரணத்தை
ஏற்படுத்தினால், knowledge
இருந்ததாக கருதப்பட்டு
இந்த பிரிவு பொருந்தும்.

கோபத்தில் Physical Assault செய்ய வேண்டாம்

கோபத்தில் செய்யப்படும்
உடல் தாக்குதல்
மரணத்தில் முடிந்தால்,
நோக்கம் இல்லாவிட்டாலும்
குற்றம் நிரூபிக்கப்படலாம்.

மற்றவரின் உயிருக்கு ஆபத்து தரும் செயல்களை தவிர்க்கவும்

மற்றவரின் உயிருக்கு ஆபத்து தரும் எந்தவொரு செயலும் – அது திட்டமிட்டதாக
இல்லாவிட்டாலும் – சட்டப்படி தண்டனைக்கு உரியதாகும்.

✓ சட்டத்தை அறிந்து, பொறுப்புடன் நடந்துகொள்வதே சிறந்த பாதுகாப்பு!